

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3706/2535

นาย อุ๊ด น้อย ประสิทธิ์
กรมที่ดิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 168 เดิม, มาตรา 193/32

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 168 บัญญัติว่าสิทธิเรียกร้องอันตั้ง
หลักฐานขึ้นโดยคำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลก็ดีโดยคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการก็ดี
โดยประนีประนอมยอมความก็ดีท่านให้มีกำหนดอายุความสิบปี แม้ทั้งที่เป็นประเภท
อันอยู่ในบังคับอายุความกำหนดน้อยกว่านั้นดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้
จำเลยที่ 2 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำพิพากษตามยอมที่ถึงที่สุดซึ่งบังคับให้จำเลยที่ 2
จำต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงมีอายุความสิบปี นับแต่วันที่คำ
พิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไป

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์กับพวก 4 คน ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยที่ 2 และนาง
ช้อย ในที่ดินโฉนดเลขที่ 855 ต่อมาในปี 2495 โจทก์กับพวก 4 คน ได้ยื่นฟ้องจำเลย
ที่ 2 และนางช้อย สนทนกันเพื่อขอแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวฝ่ายละครึ่ง มีการ
ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งเขตกัน ต่อมาจำเลยที่ 2 และนางช้อย
ได้นำคำพิพากษาไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 855 แต่ดำเนินการแบ่งแยก
ไม่ตรงตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยร่วมมือหรือประมาทเลินเล่อทำให้เจ้า

พนักงานของจำเลยที่ 1 จดทะเบียนแบ่งแยกไม่ถูกต้อง การจดทะเบียนแบ่งแยก โฉนดดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมานางช้อยได้ยกที่ดินส่วนของตนให้จำเลยที่ 2 โดยเสนหา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2529 โจทก์ตรวจสอบที่ดินโฉนดเลขที่ 855 จึงทราบว่าจำเลยดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบเพื่อดำเนินการใหม่ให้เป็นไปตามข้อตกลง แต่จำเลยเพิกเฉยจึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง ยกเลิกการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 855 ซึ่งแบ่งแยกเป็นโฉนดเลขที่ 5855, 5856 เสีย แล้วให้แบ่งแยกตามสัญญาประนีประนอมยอมความหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ให้การว่า สัญญาประนีประนอมยอมความท้ายฟ้องไม่ถูกต้อง ที่ถูกปรากฏตามสัญญาประนีประนอมยอมความท้ายคำให้การเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้ทำการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินถูกต้องตรงกับสัญญาที่ศาลชั้นต้นส่งไปให้จำเลยที่ 1 ทุกประการฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำ ทั้งโจทก์ชอบที่จะขอให้ศาลชั้นต้นบังคับตามคำพิพากษายอม และสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเดิมมิใช่ฟ้องเป็นคดีใหม่ ฟ้องของโจทก์ให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หลังจากทำสัญญาประนีประนอมยอมความและมีคำพิพากษายอมเกิน 10 ปีแล้ว คดีจึงขาดอายุความ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เดิมโจทก์กับจำเลยที่ 2 เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลชั้นต้น ให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 855 ตอนเหนือถนนสาธารณะประโยชน์เป็นของจำเลยที่ 2 ทั้งหมด สัญญาดังกล่าวตรงตามสารบบคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความและเป็นฟ้องซ้ำ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังว่า โจทก์ฟ้องจำเลยเกิน 10 ปีแล้วคดีโจทก์จึงขาดอายุความ ทั้งข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การแบ่งแยกโฉนดถูกต้องตามคำพิพากษายอม

แล้ว พินาศายกฟอง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ไปดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 5855 ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกมาจากโฉนดเดิม การแบ่งแยกให้กระทำตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข 3 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกที่พิพาทโดยไม่เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษายอมและคดีถึงที่สุดแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความจากพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยที่ 2 อ้างส่งตรงกันว่า มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นพิพากษายอมเกี่ยวกับที่พิพาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2495 ปรากฏตามวันที่ซึ่งลงไว้ในเอกสารหมายเลข 2, 3, 1 และ 5 และตามสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินของที่พิพาทเอกสารหมายเลข 6 ที่จำเลยที่ 2 อ้างส่งโดยโจทก์มิได้โต้แย้ง ปรากฏว่ามีการจดทะเบียนแบ่งแยกที่พิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2497 เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 168 บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องอันตั้งหลักฐานขึ้นโดยคำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลก็ดี โดยคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการก็ดี โดยประนีประนอมยอมความก็ดี ท่านให้มีกำหนดอายุความสิบปี แม้ทั้งที่เป็นประเภทอันอยู่ในบังคับอายุความกำหนดน้อยกว่านั้น ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำพิพากษายอมถึงที่สุดซึ่งบังคับให้จำเลยที่ 2 จำต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงมีอายุความสิบปีโดยนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไปคือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2495

แต่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 10กันยายน 2529 ซึ่งเป็นเวลาล่วงมา
แล้วกว่า 10 ปี นับแต่วันที่ 19กุมภาพันธ์ 2495 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ โจทก์
หมดสิทธิที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีนี้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>